

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIENES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SOCIEDAD ABASTECEDORA COMERCIAL AMARENT, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. MARISELA RUBIO ROSALES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL VENDEDOR", Y POR OTRA PARTE LA SOCIEDAD CHILES UNIVERSALES OFP, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JESÚS CALDERON PADILLA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CLIENTE", Y A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

- I. Declara "EL VENDEDOR", por medio de su representante legal:
- a) Ser una persona moral constituida bajo las leyes de la República Mexicana tal y como lo demuestra con la Póliza número 311 del día 30 de septiembre del año 2021, otorgada ante la fe del Corredor Público número 02 del Estado de Jalisco, el Licenciado Antonio Rodríguez Laura Gutiérrez, y su representante legal cuenta con las facultades necesarias para la celebración de este instrumento legal, como lo hace constar con la Escritura Pública número 42,731 de fecha del 20 de octubre del año 2023, otorgada ante la fe del Notario Público Titular número 36 de Guadalajara, Jalisco, el Licenciado Hernán Gascón Hernández.
 - b) Que cuenta con la capacidad, infraestructura, y recursos necesarios para dar cabal cumplimiento a las obligaciones contenidas en el presente contrato.
 - c) Que cuenta con el personal capacitado y responsable para atender las quejas y reclamaciones que se originen de la compraventa de bienes objeto de este contrato.
 - d) Informa a "EL CLIENTE" los precios, tarifas, condiciones, características y costo total, objeto de la compraventa, así como las restricciones que, en su caso, son aplicables en este.

II. Declara "EL CLIENTE", por medio de su representante legal:

- a) Ser una persona moral constituida bajo las leyes de la República Mexicana, tal y como lo demuestra con la Póliza número **870**, de fecha del 20 de julio del año 2015, pasada ante la fe del Corredor Público número 70 del Estado de Jalisco, el Licenciado Diego Torres de Soule, y que su representante legal cuenta con las facultades necesarias para llevar a cabo este acto jurídico, tal y como lo demuestra con la Escritura Pública número **60,496**, de fecha del 01 de junio del 2022, celebrado ante la fe del Notario Público número 35 de Zapopan, Jalisco, el Licenciado Pablo González Vázquez, y que estas no le han sido revocadas, eliminadas o modificadas de ninguna forma al momento de llevar a cabo el presente instrumento.
- b) Que requiere de los bienes ofrecido por "**EL VENDEDOR**".

CLÁUSULAS:

PRIMERA. – CONSENTIMIENTO Y OBJETO. – "**LAS PARTES**" manifiestan su voluntad para celebrar el presente acuerdo de voluntades, consistentes en la compraventa de bienes descritos a continuación:

• **RECIPIENTES DE PLÁSTICO.**

En consecuencia, a esto, se obliga a pagar como contraprestación un precio cierto y determinado, el cual se establecerá a continuación.

SEGUNDA. – CONTRAPRESTACIÓN. – Se calculará de acuerdo con los bienes solicitados y entregados, mismo que "**EL CLIENTE**" recibirá un comprobante fiscal emitido debidamente amparando los bienes enunciando junto con la cantidad y el Impuesto al Valor Agregado correspondiente.

Asimismo, recibirá por concepto de contraprestación, la suma derivada de las facturas que en su momento se emitan, de acuerdo a la vigencia establecida en el presente

Tesos c.p.

Marcela Rubio

contrato, las cuales deberán de ser pagadas en el momento en que tengas conocimiento de dicha información.

TERCERA. – VIGENCIA. – El presente contrato estará vigente por el tiempo correspondiente a 01 año a partir de la fecha del presente contrato.

CUARTA. – OBLIGACIONES DE LAS PARTES: “EL VENDEDOR” se obliga a:

- A) Cumplir con lo establecido en este contrato.
- B) Llevar a cabo la compraventa de bienes de la manera mas profesional, responsable y pronta posible, de acuerdo con las necesidades de “**EL CLIENTE**”.
- C) No hacer ningún cobro ajeno a lo establecido en la cotización o anexo respectivo.

“**EL CLIENTE**” se obliga a:

- A) Cumplir con lo establecido en este contrato.
- B) Hacer los pagos correspondientes en la forma y tiempo establecidos entre las partes.
- C) Permitir el acceso a “**EL VENDEDOR**” a las instalaciones, documento e información para llevar a cabo la compraventa de la mejor manera.

QUINTA. – INFORMACIÓN. – “**EL CLIENTE**” se obliga a proporcionar la información y documentación necesaria a “**EL VENDEDOR**” con el fin de que éste cumpla eficazmente las obligaciones contenidas en el presente instrumento, obligándose a “**EL VENDEDOR**” a no divulgar por cualquier forma o medio la información proporcionada por “**EL CLIENTE**”.

SEXTA. – AVISO DE PRIVACIDAD. – Previo a la firma del presente contrato y en cumplimiento a los dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, “**EL VENDEDOR**” hizo conocimiento a “**EL CLIENTE**” del aviso de privacidad, así como del procedimiento para ejercer los derechos de acceso, rectificación cancelación, y oposición de sus datos personales.

SÉPTIMA. – CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. – En caso de que “**EL VENDEDOR**” se encuentre imposibilitado para realizar la entrega de los bienes por caso

Jesusp.

Marisela Rubio

fortuito o de fuerza mayor, no se incurrirá en incumplimiento, únicamente "EL VENDEDOR" reintegrará a "EL CLIENTE".

OCTAVA. – JURISDICCIÓN. – Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, así como a las disposiciones contenidas en el Código Civil vigente para el Estado de Jalisco, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

NOVENA. – NO CESION DE DERECHOS. – Los derechos y obligaciones de este contrato no podrán ser cedidos a terceros, salvo mutuo acuerdo entre las partes, manifestando lo anterior de forma escrita por ambos contratantes.

DÉCIMA. – CONFIDENCIALIDAD. – "LAS PARTES" establecen que los documentos, información de carácter técnico, económico, financiero, datos personales de particulares y comerciales, que cada una de las partes proporcione directa o indirectamente a la otra dentro del marco del presente contrato serán propiedad exclusiva de cada una de las partes, así como los documentos y demás instrumentos derivados de lo establecido en el presente contrato.

En virtud de lo anterior "LAS PARTES" se obligan a no divulgar ni revelar, en forma alguna, los secretos industriales, comerciales, información y/o documentación confidencial que le ha sido y/o le será revelada por la otra indirecta o indirectamente, o a la que ha tenido acceso y/o tendrá acceso con motivo de los bienes objeto de este contrato.

El incumplimiento de cualquiera de "LAS PARTES" a lo establecido en este instrumento dará lugar al pago de los daños y perjuicios que se ocasionen por tal incumplimiento.

Leído que fue este CONTRATO por "LAS PARTES" y debidamente enterados de su contenido, alcances y fuerza legal, lo firman al margen de cada una de sus hojas y al calce de esta última, por duplicado, en Guadalajara, Jalisco, a 15 de abril del año 2024.



"EL VENDEDOR"

"EL CLIENTE"

Marisela Rubio
MARISELA RUBIO ROSALES
En Representación de
ABASTECEDORA COMERCIAL AMARENT
S.A. DE C.V.

Jesus c.p.
JESÚS CALDERON PADILLA
En Representación de
CHILES UNIVERSALES OFF, S.A. DE C.V.

